امتحان البكالوريا التجريبي في مادة القانون دورة 2026 **المدة :2 ونصف**

على المترشح ان يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الاول

الجزء الأول : (06 نقاط)

أجب على ما يلي :

1- اشرح حالات الترقية ؟
2- بين خصائص الميزانية العامة ؟
3- متى يعتبر النزاع جماعيا ؟

الجزء الثاني :(06نقاط)

اطلع محمودعلى الإعلانات التي بإحدى الجرائد الوطنية:
" بيع عقارذو طابع سكني كائن ببلدية تلمسان حي أحمد بن بلة عمارة رقم 1 الطابق الرابع الشقة رقم 18 ، مساحتها 76 م^2، الشقة ملك للسيد عبد الرحمن ،سعرالشقة 5000000,00 دج " .
و بناءا عليه اتصل محمود بصاحب الشقة و تمت عملية البيع وفقا للإجراءات القانونية.

المطلوب: انطلاقا من السند و اعتمادا على ما درست:

1. ماذا تمثلا الشقة؟ مبينا شروطه
2. بين الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها حتى يصبح العقد نافذا.
3. ماهي آثار العقد بالنسبة للسيد محمود ؟

الجزء الثالث :(08نقاط)

أنشأ السيد فرحات شركة بمفرده تنشط في مجال انتاج و بيع المشروبات الغازية واستفاد من دعم المؤسسة الوطنية لتطوير الاستثمار ، وظف ثلاثة عمال اضافيين خلال فصل الصيف كون أن تجارته تزدهر في هذا الفصل ، لكنه بعد مدة لاحظ أن أحدهم يقوم بتسريب معلومات لإحدى الشركات المنافسة في هذا المجال مما جعله يقوم بتوقيف هذا العامل .

المطلوب : انطلاقا من الوضعية و اعتمادا على ما درست:

1. كيف تسمى الشركة التي اسسها السيد فرحات ؟ برر اجابتك
2. بين الإجراءات لشكلية لتأسيسها ؟
3. ما نوع عقد العمل المبرم بين الشركة و هؤلاء العمال الاضافيين ؟ عرفه موضحا السبب.
4. هل توقيف ذلك العامل صحيحا ؟ وضح اجابتك
- اذكر حالتين تؤدي الى نفس مصير هذا العامل .

انتهى الموضوع الأول

الدراسة موقع
eddirasa.com

الموضوع الثاني

الجزء الأول: (06 نقاط)

أجب على الأسئلة التالية :

1- عرف شركة التضامن

2- أذكر أسباب انقضاء شركة المساهمة ؟

3- ما المقصود بالمدة القانونية للعمل ؟

الجزء الثاني: (06 نقاط)

عبد الحميد يشغل كشكا على شاطئ البحر تعود ملكيته للبلدية مقابل دفع مبلغ شهري لقاء شغله للكشك ، وخلال التحضير لموسم الاصطياف لاحظ عبد الحميد أن الكشك في حالة رديئة فقام برفع انشغاله للبلدية التي قامت بترميم كل الأكشاك التابعة لها الموجودة على شاطئ البحر.

المطلوب : انطلاقا من الوضعية و اعتمادا على ما درست أجب على الأسئلة التالية:

1. كيف نسمي المبالغ التي أنفقتها البلدية في عمليات ترميم الأكشاك ؟ عرفها ؟ ثم بين تقسيماتها في الجزائر .
2. اشرح مصادر هذه المبالغ .
3. هل يمكن للبلدية أن تخصص مداخلها من الأكشاك لترميمها؟ برر اجابتك .

الجزء الثالث: (08 نقاط)

الملحق 1:

تم تعيين السيد أحمد كأستاذ متربص في احدى الثانويات بناءا على نجاحه في مسابقة توظيف الأساتذة ، ونظرا لكونه جديد على ميدان التعليم و تلقى الأستاذ دورسا خارج أوقات العمل من أجل تحسين المستوى و تطوير المعارف ، وبعد أن أبرز كفاءته تم تثبيته في منصبه من قبل لجنة برئاسة مفتش المادة .

الملحق 2:

باعتبار الأستاذ أحمد عضو في نقابة الاساتذة دخل مع أساتذة الثانوية في إضراب يوم 2025/03/15 مع العلم أن الإشعار بالإضراب كان يوم 2025/03/10 .

المطلوب: انطلاقا من الملحق 01 و 02 و اعتمادا على ما درست أجب على الأسئلة التالية:

1. ما نوع عقد العمل في هذه الحالة ؟ عرفه
2. ماهي الحالات التي تسمح له بالغياب دون ان يفقد أجره ؟
3. كيف تسمى الدروس التي تلقاها الأستاذ خارج أوقات العمل ؟ عرفه
4. افتراضا أن الأستاذ تم استدعاءه لأداء الخدمة الوطنية في نهاية الموسم الدراسي
   - كيف تسمي هذه الوضعية ؟ عرفها
5. بعد تعريف الإضراب ، هل يعتبر هذا الاضراب قانونيا ؟ و لماذا ؟

انتهى الموضوع الثاني

موقع الدراسة
eddirasa.com

موقع الدراسة
eddirasa.com

الموضوع الاول

الجزء الأول : (06 نقاط)

4- حالات الترقية ؟

الحالة1:

تتعلقبالترقيةداخلالسلمالوظيفي،بنقلالعاملمندرجةإلىدرجةأعلىمنها.

الحالة2: نقلالعاملمنمنصبإلىمنصبآخرأهممنالاول .

5- بين خصائص الميزانية العامة ؟

-تخضعلموافقةالسلطةالتشريعية.

-تتضمنبياناتمفصلةلنفقاتالدولةوالإيراداتاللازمةلتغطيتها.

- تعدلفترةمحددةبسنةمقبلة

3- شروط النزاع الجماعي للعمل :

- أن يكون يشمل الخلاف جميع العمال أو مجموعة منهم .

- أن يكون موضوع النزاع جماعيا حيث يتعلق بمصلحة مشتركة بين العمال كالزيادة في الاجور او تحسين ظروف ا

الجزء الثاني:(06نقاط)

1- المحل : التزام البائع بنقل المبيع ، ويشترط مايلي :

-أنيكونموجوداوقتالبيعأوقابلاللوجودفيالمستقبل.

-أنيكونمعيناأوقابلاللتعينإمابذاتهأوبنوعه

-مشروعيةالمبيع : غير خارج عنالتعاملبطبيعته،أوبحكمالقانون، و غير مخالفًاللنظاموالآداب العامة .

- ملكا للبائع وقت البائع اذا كان معينا بذاته .

2- الإجراءاتالشكلية

أ. الكتابة : هيتحريرعقدرسميمن طرف الموثق وفق الصيغة الرسمية التي حددها القانون علىأنتكتبباللغةالعربيةفينصواضح .

ب.الإشهار :وهوإعلامالغيرحيث تودع نسخة منه في المحافظة العقارية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها

3- آثار العقد بالنسبة للسيد محمود (المشتري)

- الالتزامبدفعالثمن : يلتزمالمشتريبدفعالثمنالنقديالمتفقعليهفيالعقد، مالميحصلتغيرفيهذاالثمنبسببنقصأوزيادةفيالمبيع،ويدفعفي مكانتسليم المبيع مالميوجداتفاقيقضي بغير ذلك

- التزاممالمشتريبدفعنفقاتالمبيع :

يتحملالمشترينفقاتالتسجيلوالطابعورسومالإعلان العقاريووغيرهامنالنفقاتمالميوجدنصقانونييقضيبغيرذلك .

- تسلممالمبيع :

يتماستلاممالمبيعمنطرفالمشتريفيالزمانوالمكانالمتفقعليهمافيالعقد دونتأخير.

الجزء الثالث:(08نقاط)

1- " مؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة " تضم شخصا واحدا

2- الإجراءاتالشكلية لتأسيسها ؟

تحرير عقد رسمي عند موثق يتضمن اسم الشركة مسبوقا أو متبوعا بعبارة" ش.ذ.م.م" مع بيان رأسمالها و غرضها و مدتها التي لا تزيد عن 99 سنة

-كما يجب أن تشهر الشركة عن طريق قيدها في السجل التجاري.

3- ما نوع عقد العمل

- عقد العمل محدد المدة: هوعقد مكتوب يبرم لمدة زمنية محددة بسبب : تزايد العمل أو أسباب موسمية

4- توقيف العامل صحيحا عن طريق العزل بسبب ارتكابه لأخطأ جسيم لأنهقام بإفشاء السر المهني

- اذكر حالتين :

- رفض دون عذر معقول تنفيذ تعليمات المستخدم

-إذا شارك في التوقف الجماعي للعمل بطريقة غير قانونية

-إذا قام بأعمال عنف تلحق خسائر بالمؤسسة .

-أن يتسبب بصفة متعمدة في إلحاق أضرار مادية.

-إذا تناول الكحول و المخدرات داخل المؤسسة .

موقع الدراسة
eddirasa.com

الجزء الأول: (06 نقاط)

1- عرف شركة التضامن

هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر ، يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ، وتسمى بأسماء الشركاء ،ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر وتعتبر حصته غير قابلة الانتقال للغير أو للورثة .

2- أسباب انقضاء شركة المساهمة ؟

- تنحل شركة المساهمة بانقضاء أجلها المحدد في القانون الأساسي.

- إذا خفض الأصل الصافي للشركة بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأسمال الشركة ، فإن مجلس الإدارة ملزم خلال الأشهر الأربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت هذه الخسائر باستدعاء الجمعية العامة غير العادية التي يتخذ قرارا بشأن حل أو عدم حل الشركة.

- انخفاض عدد المساهمين الى اقل من الحد الادنى القانوني (07 شركاء)

3- بالمدة القانونية للعمل

هي الفترة الزمنية اليومية او الاسبوعية التي يلتزم العامل بقضائها في مكان عمله ، و تحدد عن طريق التفاوض بين الأطراف المعنية باستثناء العمل الليلي من الساعة التاسعة ليلا إلى الخامسة صباحا و يمكن اللجوء إلى العمل التناوبي والساعات الإضافية إذا اقتضت الحاجة .

الجزء الثاني: (06 نقاط)

1- النفقات العامة:

هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام قصد تحقيق منفعة عامة.

- نفقات التسيير: هي النفقات التي تسمح بتغطية النشاط العادي للدولة وتشمل مختلف النفقات الإدارية منها :

- أعباء الدين العمومي (الداخلي والخارجي).

- تخصيصات السلطات العمومية لسير مصالح الوزارات

- التدخلات العمومية : الاعانات المحلية و الدولية

- نفقات التجهيز: الاستثمارات الموجهة لقطاعات النشاط الإداري والاجتماعي والاقتصادي في الدولة مثل: المحروقات، المناجم ...

2- مصادر الايرادات

أ- الايرادات العادية :

- الضرائب والرسوم: هي الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من الأشخاص جبرا بغرض استخدامهالتحقيق منفعة عامة.

- عائدات ممتلكات الدولة (الدومين): وهي الموارد الماليةالتي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها وتنقسم إلى ثلاثة أنواعهي: الدومين المالي .الدومين العقاري. الدومين التجاري والصناعي

ب- الايرادات غير العادية :

القروض العامة:وهي المبالغ المالية التي تحصل عليها الدولة من الجمهور أو البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية .

التحويلات: الإعانات الداخلية و الخارجية التي تحصل عليها الدولة.

3- لا يمكن يتعارض مع مبدأ عدم التخصيص الذي يقضي بعدمتخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة

الجزء الثالث: (08 نقاط)

6. نوع عقد العمل :

عقد العمل غير محدد المدة: هو عقد غير مكتوب يبرم لمدة زمنية غير محددة

7. الحالات الغياب :

تأدية مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو تمثيل المستخدمين.

-متابعة دورات التكوين المهني

- تأدية فريضة الحج مرة في العمر.

8. الدروس التي تلقاها الأستاذ : **التكوين**

هو تحسين ورفع مستوى الأداء المهني للعامل في نطاق المؤسسة التي يشتغل فيها وذلك بالقيام بدورات تكوينية لغرض تجديد المعارف العامة والمهنية و التكنولوجية للعامل .

4- تسمي هذه الوضعية : تعليق علاقة العمل:

هي وضعية قانونية يتوقف فيها العامل عن ممارسة عمله دون إنهاء علاقة العمل

5- الاضراب هو وسيلة للدفاع عن مصالح العمال أو توقف ارادي عن العمل من اجل تحقيق مطالب مهنية و اجتماعية مقررة مسبقا في القوانين و الاتفاقيات الجماعية لم يتم الوفاء بها من طرف صاحب العمل

- لا يعتبر قانوني لان الإشعار المسبق بالإضراب مدته لا تقل عن 08 أيام ابتداء من تاريخ ايداعه لدى المستخدم (حسب السند المدة 05 ايام)

موقع الدراسة
eddirasa.com